< DISTINCTIO XXX >

pr. (*om.*)

c.1 *Si qui filii* usque *maxime fideles*: Nam fidelibus et infidelibus debent subuenire, set maxime fidelibus, ut di. lxxxvi. Non satis. Si ergo unus de duobus parentibus <est> fidelis et alter infidelis et indigeant equaliter et filius non potest subuenire utrique, potius debet subuenire fideli quam infideli. *deseruerint*: quoad beneficia. In beneficiis enim debemus preponere patrem cuilibet, etiam sancto, si non possumus utrique subuenire, qualiscumque sit pater, dummodo equaliter indigeant. Nam si pater non indigeat ad mortem, ille autem sic, illi potius subuenire tenemur, ut di. lxxxvi. Pasce. Set huic opinioni multum uidetur repugnare Ambrosius in Canticis canticorum super locum illum ‘ordinauit in me caritatem’. Ait enim: ‘multorum caritas est inordinata; quod in primo est ponunt tertium uel quartum. Primo Deus diligendus est, secundo parentes, inde filii, post domestici. Qui si boni sunt, malis filiis preponendi sunt’. Set dico quod hec auctoritas intelligitur de affectu, non de beneficiorum exhibitione. Hanc tamen questionem, scilicet an magis teneamur diligere parentes et consanguineos malos quam extraneos bonos et magis illis subuenire quam extraneis bonis, magister Petrus Lombardus noluit soluere uocans eam tenebrosam et obscuram. Set plane dici potest quia quoad beneficiorum exhibitionem magis debemus diligere parentes et consanguineos malos quam extraneos bonos.

---

c.1 **1** usque *ras.* Lu^{ac} **3** parentibus *om.* Lu | est *coniec.* : alter *codd.* **4** fidelis] est *add.* Fu **5** utrique – subuenire^{2} *om.* Pd **6** deseruerint] deseruint Lu **8** sancto *om.* Lu (*lac.*) | si non] sine Pd | possumus] possimus Vp | qualiscumque] qualitercumque Lu **9** pater^{1}] plus (pl’) Vp non *om.* Lu **10** indigeat Fu : indigeret M Vp Lu Pd | mortem] iubentem (ıub’tem) Pd **10-11** subuenire tenemur] tenetur subuenire Lu **11** multum] miultum Vp^{ac} **14** est^{1} *om.* Vp | inordinata] ordinata Vp : in- *supra lin.* Fu **16** post] uel Pd | domestici] diomestici Fu^{pc} | sunt] super Pd **17** hec] hoc Pd **18** beneficiorum] beneficii Fu | exhibitione] exhibitionem Vp **19** tamen] autem Lu | questionem] questione Pd | teneamur] -a- *supra lin.* Vp : debeamus Lu **20** diligere *om.* Vp **21** illis] eis Lu | bonis] et *add.* Pd **23** plane] plene Fu **24** debemus] tenemus M^{ac}

---

c.1 **2-3** D.86 c.14 **11** D.86 c.21 **13** Ct 2,4 **14-17** Petrus Lombardus, *Sent.* 3,29,2,4 (ed. I. Brady); cf. Origenes sec. transl. Hieron., *In Canticum Cant.* 2,8 (GCS 33, ed. W.A. Baehrens) **22** Cf. Petrus Lombardus, *Sent.* 3,29,2,10 (ed. I. Brady)

Set quoad affectum interiorem e contrario quidam etiam dicunt quod utroque modo magis sunt diligendi consanguinei mali quam extranei boni. Auctoritatem Ambrosii et alias que uidentur contradicere intelligunt in eo casu, cum quis habet plures consanguineos et illorum alii sunt boni, alii mali. Quo casu, si eque indigeant, magis debet subuenire bonis quam malis. *occasione Dei cultus*: Erant quidam heretici qui dicebant etiam parentibus necessaria subtrahi debere et Deo offerri, sicut scribe et pharisei docebant filios Iudeorum facere et dicere patribus suis: ‘munus quodcumque ex me est, tibi proderit’, et sic tali occasione subtrahebant necessaria parentibus et eos afficiebant fame. Vel potest hoc capitulum intelligi de desertione, quantum ad cohabitationem et diuinum cultum; qualiter non sunt relinquendi parentes fideles transeundo ad aliam sectam, sicut faciebant paterini de patribus suis catholicis. Set infideles et heretici occasione diuini cultus licite relinquuntur non quoad beneficia, set quoad infidelitatem et heresim, que in omnibus est detestanda. Unde Dominus: ‘Qui reliquerit patrem aut matrem aut fratrem aut sororem propter me, centuplum accipiet’. Et tunc: *maxime*: id est tantum; simile infra xi. Q. iii. Si quis episcopus. *honorem debitum*: et necessaria subministrando et reuerentiam exhibendo. *anathema sint*: id est anathematizentur, nisi uelint resipiscere. Et nota quod omnia ista capitula sunt dande sententie.

c.2 *Quecumque* usque *comam*: Set in multis locis moniales tondentur et amputant sibi comas; forte male faciunt. Vel dicas quod hoc intelligitur de feminis laicis.

---

26 affectum Fu : effectum Vp Lu Pd : estectum M | interiorem] teriorem Pd | e contrario] concedimus Lu **26-27** etiam – quod] dicunt quod etiam Lu **27** diligendi] parentes et *add*. Lu **28** Auctoritatem] Auctoritate Vp **29** alias] aliorum Lu | intelligunt] intelligo Vp^{pc} **31** alii^{1}] quidam Lu alii^{2}] quidam Lu : sunt *add.* Fu | magis] potius Lu **32** debet] debent M Fu **34** subtrahi debere] debere subtrahi Lu **35** docebant] dicebant Vp Fu **36** munus] minus Fu^{ac} | est] cum (c̄) Lu **39** de *om*. Vp | desertione M^{pc} **41** relinquendi] relinquenda Lu^{ac} **42** sicut] s (*exp*.) quod Lu | paterini] patarini Vp | suis] parrochiis *add*. Pd (*del*. *man*. *sec*.) | Set] et *add*. Pd **45** heresim] suam *add*. Lu **46** reliquerit] relinquet Lu | aut^{2} – sororem] uel sororem uel fratrem Lu **47** tunc] cum (c̄) Lu **49** et^{1}] id est Fu **50** sint] sit Lu

c.2 **1** usque comam] ut conīa Lu | in *dupl*. Vp **2** tondentur] tonduntur Lu **3** dicas] dicat Fu

---

36-37 Mt 15,5 **46-47** Mt 19,29 **48** C.11 q.3 c.7

Monache enim non sunt laice, set ecclesiastice persone et Deo dicate, ut xii. Q. i. Duo. *ad memoriam subiectionis*: Propter eandem causam debet semper habere uelum in capite, ut xxxiii. Q. v. Mulier.

c.5 *Si quis uel uirginitatem uel continentiam est professus* ideo quia *tamquam abominabiles nuptias iudicat, et non propter hoc solum quod* etc.: quod est non preelectione uirginitatis, set detestatione coniugii. Sensus est: Si quis profitetur castitatem non propter hoc tantum quod putet bonum esse continentie propositum, set etiam quia credat nuptias esse detestabiles, anathema sit.

c.6 *Si qua mulier* usque *suo proposito*: scilicet malo, scilicet meretricio. Hoc faciunt quedam; scilicet utuntur scissis et uirilibus uestibus ut licentius peccent. Habiliores enim sunt tunc ad prostituendum et licentius possunt intrare ad aliquos et conuersari cum eis. Set si aliqua bonum habet propositum, scilicet ut peregre proficiscatur uel ut castitatem seruet, cum alias timeat de illa amittenda, uel si alius casus necessitatis occurrat, non peccat si tunc uirili ueste utatur ut facilius periculum possit euitare uel bonum opus et honestum propositum perficere. *uirili*: scilicet scissa, curta, habili.

c.7 *Si quis tamquam* usque *die dominico*: infra, di. lxxvi. Utinam, contra, ubi dicitur quod bonum est ieiunare omni tempore et quod die dominico ieiunauit Paulus et multi alii similiter. Set hic in ipso capitulo subditur statim

---

4 et *om*. Lu **5** dicate *super ras*. Fu

c.5 **2** ideo] omnino Fu : ideoque Lu **3** quod[1]] quidem Lu | quod est] ar. Lu **4** preelectione M Fu^{pc} : perlectionem Vp^{ac} : electione Lu : pellectione Pd | detestatione] in detestationem Fu | Sensus] consensus Pd **5** Si *om*. Pd tantum *om*. Fu

c.6 **1** scilicet] set Lu **2** scilicet[1]] uel M^{ac} | meretricio] meretrico Lu Hoc] lxx. Lu | scilicet[2] *om*. Fu **3** scissis] sciscis Vp : scisscis Pd uirilibus] uilioribus Lu | peccent] et *add*. Fu : *om*. Lu **4** enim *om*. Fu possunt] tunc *add*. Lu **5** intrare] attrahere Lu | conuersari] conuersati Vp si *supra lin*. Vp | aliqua] aliquis Lu **6** propositum] propō̄tum Vp proficiscatur] profisciscatur Vp^{ac} **7** amittenda M Fu^{pc} Lu : admittenda Vp Pd **8** alius] alicuius Lu^{ac} **9** uirili] uisibili (uīsıl'ı) Vp : uili Lu | possit *om*. Lu | euitare] uitare Vp^{pc} Pd : cauere Lu | uel] per *add*. Lu **10** propositum] -positum *scr.* Fu[2] | perficere] proficere Vp | uirili] uili Lu **11** curta Vp Pd : curca Fu : cınta M : curita Lu | habili] babili Pd

c.7 **1** usque *om*. Lu **2** lxxvi] lxxvii M^{ac} Fu | Utinam] cutinam Lu **4** hic – ipso] in hoc ipso Lu

---

c.2 **5** C.12 q.1 c.7 **7** C.33 q.5 c.19

c.7 **1-2** D.76 c.11

solutio, scilicet: *in eiusdem diei contemptum*: In contemptum illius diei non est ieiunandum, scilicet ut credat quis illum diem esse paris uel minoris prerogatiue quam alios et ideo contempnens diem abstineat a cibo, presertim cum aliis diebus non ieiunet. Set si ex suo speciali proposito uel necessitate aliqua ieiunet ea die sicut et qualibet alia, non peccat, dummodo hoc non faciat in contemptum diei et ecclesiastice constitutionis. Et quod sic debeat intelligi, patet infra e. Si quis presbiter et xxvi. Q. vii. Sacerdos et de con. di. iii. Ieiunium, Ne quis. Quid si presbiter iniungit alicui ut ieiunet dominicis diebus sicut et aliis? Tenetur ille ieiunare diebus dominicis? Non credo, nisi sponte uelit subire tale mandatum.

---

5 eiusdem] -em *super ras*. Fu | contemptum] scilicet *add*. Lu **8** contempnens] contempnes Pd | diem] dicit Lu **9** ieiunet] ieiunat Vp **10** uel] non Fu **11** et] ıı Pd | dummodo] dum Vp | hoc] illud Lu **12** contemptum] contemptu Vp Lu | et *om*. Lu | Et *om*. Fu **13** xxvi] xxvii Lu **14** vii] vi Lu | iii] ī Lu **15** ieiunet] in *add*. Lu **16** Tenetur] Tantum Lu **17** nisi] non Lu

---

13 D.30 c.17 **13-14** C.26 q.7 c.6 **14** *De con*. D.3 c.14, c.15